



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale  
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica  
01-01-09-09 - Dipartimento Sassari e Gallura  
ID Provvedimento: 1093

**Oggetto:** **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta ZI.P. Service S.r.l. del servizio di lavaggio automezzi delle sedi ARPAS di Sassari. CIG BBBF81FC8E. Assunzione impegno di spesa.**

**IL DIRETTORE**

- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

**VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

**VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 55/2025 del 21/01/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Dipartimento Sassari e Gallura all'Ing. Ivano Mulas;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 1990 e dell'art.7 del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli Enti pubblici degli Enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 e recepito da ARPAS con Determinazione del Direttore Generale n. 414/2026;

**RICHIAMATO** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

**RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

**RICHIAMATO** il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ARPAS approvato con deliberazione del DG n. 2457 del 17.12.2025;

**DATO ATTO** che, il sottoscritto Direttore del Servizio Dipartimento Sassari e Gallura spetta l'acquisizione del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

**DATO ATTO** che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di affidamento individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**VISTO**

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

**PREMESSO**

che il parco automezzi in dotazione presso le sedi ARPAS situate sul territorio di Sassari e nello specifico al Dipartimento Sassari e Gallura e al Dipartimento Meteorologico è costituito da n. 14 automezzi;

**CONSIDERATO**

che, al fine di ottemperare ai compiti e alle attività in capo alle sedi ARPAS situate sul territorio di Sassari, nonché di garantire adeguate condizioni di igiene e sicurezza agli operatori dell'Agenzia, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si rende indispensabile provvedere a periodici lavaggi, sia interni che esterni, del parco automezzi;

**VALUTATO**

che, sulla base della pregressa gestione dei lavaggi, con riferimento ai periodi di maggiore utilizzo, si ritiene congruo un numero complessivo di n. 100 lavaggi, da effettuarsi nell'arco di 24 mesi a decorrere dal 01/06/2026;

**CONSIDERATO**

che, secondo le stime effettuate, l'affidamento in oggetto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

**RILEVATO**

preliminarmente che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto prescritto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto del valore economico dell'affidamento;

**APPURATO**

che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti per ragioni connesse alle caratteristiche dell'affidamento e per la duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO**

che al presente affidamento non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTO** l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- DATO ATTO** che la prestazione oggetto del presente provvedimento non è soggetto alla programmazione triennale prescritta dall'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore ad € 140.000,00;
- ATTESO** che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;
- VISTO** l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
- DATO ATTO** che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;
- CONSIDERATO** che sulla piattaforma SardegnaCAT, è possibile avviare una procedura di affidamento senza negoziazione, finalizzata alla formalizzazione di affidamenti diretti la cui fase negoziale sia stata svolta extra piattaforma, prima dell'avvio della procedura stessa;
- CONSIDERATO** che per l'esecuzione del servizio in oggetto, è stata individuata quale affidataria la Società ZI.P. Service S.r.L. con sede legale in via Caniga 35 - 07100 Sassari Codice Fiscale/Partita IVA 02318950900, per un importo complessivo pari a € 1.500,00 IVA esclusa, per n. 100 lavaggi, come da preventivo acquisito agli atti dell'Agenzia;
- DATO ATTO** che in data 21/05/2026 Registro di sistema PI161074-26, si è proceduto all'avvio, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, della procedura di affidamento diretto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | senza negoziazione in favore della Società ZI.P. Service S.r.L. nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa;                                                                                                                     |
| <b>RITENUTA</b>   | l'offerta dell'operatore economico consultato adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle specifiche tecniche richieste da questa Agenzia, nonché congrua con riferimento al massimale di spesa stimato dall'Agenzia e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;                                                    |
| <b>RITENUTO</b>   | pertanto di dover affidare il servizio di cui all'oggetto all'operatore economico ZI.P. Service S.r.L. con sede legale in via Caniga 35 - 07100 Sassari Codice Fiscale /Partita IVA 02318950900 per l'importo di <b>€ 1.500,00 IVA esclusa</b> , per n. 100 lavaggi suddivisi nelle annualità 2026-2027-2028 a decorrere dal 01/06/2026;                                      |
| <b>RICHIAMATO</b> | l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 "Principio di rotazione degli affidamenti", secondo il quale " <i>È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro</i> ";                                                                                                                                |
| <b>RILAVATO</b>   | che, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio;                                                                                                                    |
| <b>RITENUTO</b>   | ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; |
| <b>DATO ATTO</b>  | che la Società ZI.P. Service S.r.L. risulta in possesso delle esperienze pregresse idonee ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in corso di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 poiché ha già effettuato prestazioni di ottimo livello per questa Agenzia e per altri enti pubblici situati nel territorio Sassari;      |
| <b>DATO ATTO</b>  | che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;                                                                                                                      |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATO ATTO</b>   | che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RILEVATO</b>    | che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000,00 euro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRESO ATTO</b>  | del parere positivo del Direttore del Servizio Provveditorato e Economato, in merito l' utilizzo del Capitolo SC03.1015 "Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONSIDERATO</b> | <p>che l'importo dell'affidamento della fornitura è pari ad <b>€ 1.500,00 IVA esclusa</b> per il quale si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad <b>€ 1.830,00 IVA inclusa</b>, sul capitolo SC03.1015 "Manutenzione ordinaria autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio – Missione 1 – Programma 03 –Titolo 1" del Bilancio 2026/2028, che presenta la disponibilità necessaria, per un periodo di 24 mesi come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Annualità 2026 € 549,00 Iva Inclusa;</li><li>• Annualità 2027 € 878,40 Iva Inclusa;</li><li>• Annualità 2028 € 402,60 Iva Inclusa;</li></ul> |
| <b>DATO ATTO</b>   | che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere il seguente <b>CIG BBBF81FC8E</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DATO ATTO</b>   | che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DATO ATTO</b>   | che è stata acquisita la documentazione resa dalla ZI.P. Service S.r.L. ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e che il controllo sul possesso dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto stabilito dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti";

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l'acquisizione del DURC;

**ACQUISITA** la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

**VISTE** le motivazioni espresse in premessa

**DETERMINA**

**ART.1** Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente riportata;

**ART.2** Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di lavaggio interno, esterno di n. 14 automezzi in dotazione alle sedi ARPAS situate sul territorio di Sassari e nello specifico presso il Dipartimento Sassari e Gallura e il Dipartimento Meteorologico per un totale di n. 100 lavaggi distribuito per un periodo di n. 2 anni a decorrere dal 01/06/2026, in favore della Società ZI.P. Service S.r.L. con sede legale in via Caniga 35 - 07100 Sassari Codice Fiscale/Partita IVA 02318950900 per un importo complessivo di **€ 1.500,00 Iva esclusa**;

**ART.3** Di impegnare la somma di **€ 1.830,00 IVA inclusa** a valere sul Capitolo SC03.1015, Missione 01, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio 2026/2028, in favore della Società ZI.P. Service S.r.L., come da tabella sottostante, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto, suddivisa nelle annualità 2026-2027-2028 come di seguito specificato:

- Annualità 2026 € 549,00 Iva Inclusa;
- Annualità 2027 € 878,40 Iva Inclusa;
- Annualità 2028 € 402,60 Iva Inclusa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

**ART.4** Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

**ART.5** Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

*La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.*

*La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.*

**Il Direttore  
Ivano Mulas**





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

| Capitolo  | Centro di Responsabilità | Data Scadenza | Causale                                   | Importo | Descrizione Fornitore | Codifica PCF     | CIG        |
|-----------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------|
| SC03.1015 | 00.01.01.00              | 21/05/2026    | Servizio lavaggio automezzi IMC DPSS/2026 | 549,00  | ZI.P SERVICE SRL      | U.1.03.02.09.001 | BBBF81FC8E |
| SC03.1015 | 00.01.01.00              | 01/01/2027    | Servizio lavaggio automezzi IMC DPSS/2027 | 878,40  | ZI.P SERVICE SRL      | U.1.03.02.09.001 | BBBF81FC8E |
| SC03.1015 | 00.01.01.00              | 01/01/2028    | Servizio lavaggio automezzi IMC DPSS/2028 | 402,60  | ZI.P SERVICE SRL      | U.1.03.02.09.001 | BBBF81FC8E |

Riassunto dei dati finanziari

|        | SC03.1015 | TOTALE   |
|--------|-----------|----------|
| 2026   | 549,00    | 549,00   |
| 2027   | 878,40    | 878,40   |
| 2028   | 402,60    | 402,60   |
| TOTALE | 1.830,00  | 1.830,00 |

Istruttore Pratica:

MARIA GIOVANNA TARAS



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA